MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-18/240

Khoảng 8 giờ ngày 22/1/2005, khi đi ngang qua cổng Bệnh viện X, Trần Văn Hình nhặt được một vé gửi xe máy mang số 45 có đóng dấu của bệnh viện. Hình mang chiếc vé gửi xe đó về nhà. Đến 11h30 cùng ngày, Trần Quang Sự (em trai Hình, sinh năm 1987) đi học về thấy chiếc vé gửi xe trên bàn liền hỏi "Vé của ai đấy hả anh?". Hình trả lời "Vé tao nhặt được đấy, mày thử vào bệnh viện xem có lấy được xe không". Nghe vậy, Sự cầm vé xe và một viên phấn đi vào bãi gửi xe của Bệnh viện X. Sau khi đối chiếu số xe, thấy xe mang số 45 là một chiếc Dream II đã cũ, Sự liền xoá số 8 trong số 85 (ghi bằng phấn trắng) trên chiếc xe Dylan gần đó, thêm số 4 vào thành số 45 rồi dắt xe ra, trả vé lấy xe đi về nhà. Chiều 22/1/2005, anh Nguyễn Ngọc Hoá (bác sĩ Bệnh viện X, chủ nhân chiếc xe Dylan) ra lấy xe thì thấy xe đã bị mất. Anh Hoá cùng với anh Dân (người trông xe) tới công an phường B, Quận Đ, thành phố H trình báo. Chiếc xe Dylan anh Hoá mới mua ngày 1/1/2005 với giá 95.000.000 đồng.

Trên cơ sở xác minh, cơ quan điều tra công an Quận Đ quyết định bắt khẩn cấp Trần Văn Hình và Trần Quang Sự. Tại cơ quan điều tra, Sự khai đã gửi chiếc xe máy ở nhà một người quen nhờ bán hộ, người này tạm ứng cho Sự 10.000.000 đồng. Ngày 24/1/2005, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hình và Sự về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời ra lệnh tạm giam Hình, Sự trong thời gian 4 tháng.

Biết anh (chị) là luật sư giỏi, gia đình Hình, Sự đã mời anh (chị) làm người bào chữa cho các bị can. Khi gặp anh (chị), ông Minh (bố của Hình và Sự) yêu cầu anh (chị) phải đề nghị cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vì các con ông không có tội. Lý do mà ông Minh đưa ra là Hình, Sự nhặt được chứ không trộm cắp hay làm giả vé gửi xe; Hình, Sự đã nộp lại 10.000.000 đồng và cung cấp cho cơ quan điều tra địa chỉ nơi gửi xe để bán. Chiếc xe đã được thu hồi, trả lại cho anh Hoá.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với yêu cầu của ông Minh hay không? Nếu không đồng ý, anh (chị) cần giải thích với ông Minh như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hoàn thành các thủ tục để thực hiện việc bào chữa, anh (chị) đã đề xuất với cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn với các bị can từ biện pháp tạm giam sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, cơ quan điều tra công an Quận Đ không chấp nhận đề xuất của anh (chị) vì cho rằng các bị can phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, chưa thành khẩn khai báo.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra và cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho các bị can Hình và Sự?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Hình khai như sau: "Khi đi ngang qua cổng Bệnh viện X tôi nhặt được vé gửi xe mang số 45. Tôi đã vào bãi gửi xe, tìm người trông xe để trả lại vé nhưng không thấy ai ở đó nên tôi mới mang vé xe về nhà. Khi Sự hỏi "Vé của ai?", tôi nhờ Sự mang vé vào trả cho bệnh viện. Việc Sự lấy xe tôi không hề biết". Lời khai của Sự cũng thống nhất với lời khai của Hình.

Ngày 15/4/2005, cơ quan điều tra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hình và Sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Câu hỏi 3 (1.5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những nội dung chính của văn bản kiến nghị gửi tới Viện kiểm sát nhân dân quận Đ để bảo vệ quyền lợi cho Hình?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Đ truy tố Hình và Sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, ông Minh cung cấp cho anh (chị) lá thư của Dân (người giữ xe tại Bệnh viện X) gửi cho Sự với nội dung "Đằng nào việc cũng đã xảy ra, mày cố gắng chịu giúp anh. Mày còn trẻ, thế nào cũng được giảm nhẹ" và đề nghị anh (chị) làm rõ vai trò của Dân trong vụ án.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) cần giải quyết tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung